

BDS · Addendum contractual

Alcance, entregables y contraprestación adicional del Proyecto B · V1.1 (alineado al Contrato V4.2)

ADDENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORÍA (EL “CONTRATO”) CELEBRADO ENTRE **OPERADORA Y ADMINISTRADORA SW, S.A. DE C.V.** (“EL CLIENTE”) Y **LIVE STREAMING SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.** (“EL PRESTADOR”, comercialmente Final Upgrade AI), DE FECHA [●], QUE SUSCRIBEN LAS MISMAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS LEGALES, PARA **ACTIVAR EL PROYECTO B** EN LOS TÉRMINOS YA PACTADOS EN LAS CLÁUSULAS SEGUNDA, CUARTA Y OCTAVA, SECCIÓN B, DEL CONTRATO. Los términos con mayúscula inicial no definidos aquí tienen el significado que les asigna el Contrato.

1 · Objeto

EL PRESTADOR desarrolla e integra para EL CLIENTE un **sistema de captación y conversión de leads multicanal en tiempo real** (el “BDS”), que reduce el **tiempo al primer contacto** atendiendo a los prospectos en **WhatsApp** y en la **consola interna**, con el mismo cuestionario de experiencia ideal y la misma escritura al CRM del Proyecto A.

2 · Alcance y entregables

- **Landing de campañas** con el cuestionario de experiencia ideal (punto de entrada de anuncios).
- **Integración con WhatsApp Business API** (número oficial de EL CLIENTE) para mensajería bidireccional, plantillas y multiagente.
- **“BES” sobre WhatsApp (solo texto)** como respaldo automático 24/7, con escalación a operador humano.
- **Consola de operadores/asesores** (rol de operador sobre la consola interna ya existente): bandeja de WhatsApp, aplicación del cuestionario, generación de experiencia ideal y carga al CRM.
- **Capa de enrutamiento en tiempo real** (human-first → “BES” de respaldo → escalación; colas, asignación, rebote).
- **Funnel y medición del BDS** (primer contacto y speed-to-lead, por canal y operador), integrado al dashboard.

El detalle funcional y técnico consta en los documentos del módulo BDS: **Flujo, Canales, Estrategia Técnica y Medición**.

3 · Exclusiones

- **Telefonía y voz por WhatsApp** (el BDS opera por **texto** en WhatsApp).
- **Costos de operación** de “BES” (plataforma del modelo de razonamiento, mensajería WhatsApp de los proveedores) y las **cuotas de WhatsApp Business API**, que cubre EL CLIENTE directamente a los proveedores (Contrato, Cláusula Décima Cuarta).
- Cualquier servicio no enumerado en la sección 2.

4 • Aportaciones a cargo de EL CLIENTE

- **Infraestructura de WhatsApp requerida:** un (1) número oficial de WhatsApp Business a nombre de EL CLIENTE, operando sobre la WhatsApp Business API (Cloud API o a través de un proveedor autorizado, BSP), con la **verificación del negocio en el Meta Business Manager** completada y las **plantillas de mensaje aprobadas**. **Un solo número es suficiente para la atribución por campaña:** los anuncios de clic-a-WhatsApp de Meta entregan, junto con el primer mensaje del prospecto, la **referencia del anuncio y la campaña de origen**, con la que el funnel registra el origen de cada conversación sin necesidad de números separados por campaña (**Medición**).
- **Plantilla de operadores**, sus **horarios de atención** y la **lista de personal autorizado** de la consola.
- Acceso al **API estándar del CRM** (ya cubierto por el middleware del Proyecto A) para la escritura de leads y las etapas de visita proporcionada y membresía del funnel.

5 • Contraprestación adicional

- **Monto:** USD \$4,850.00 (cuatro mil ochocientos cincuenta dólares 00/100) más IVA — equivalente a MXN \$86,330.00 al tipo de cambio contractual de \$17.80; total con IVA MXN \$100,142.80—, por la implementación del alcance descrito en la sección 2. Es **adicional** a la contraprestación del Contrato (Proyecto A).
- Se paga en **dos exhibiciones de 50% (USD \$2,425.00 más IVA cada una; MXN \$43,165.00; con IVA MXN \$50,071.40)**: la factura de cada mitad se entrega al iniciar sus trabajos y el pago es exigible una vez que EL CLIENTE **apruebe por escrito** la mitad de los entregables y la totalidad del proyecto, respectivamente, **o se actualice la aceptación tácita prevista en la Cláusula Décima del Contrato, lo que ocurra primero**; cada exhibición se paga dentro de los **10 (diez) días naturales** siguientes a su exigibilidad, con el **interés moratorio** pactado para pagos vencidos (Contrato, Cláusula Novena).
- El BDS **no genera iguala propia**: su mantenimiento y soporte quedan incluidos, sin costo adicional, en la iguala mensual del Proyecto A (Contrato, Cláusulas Cuarta y Sexta, y Cláusula Octava, Sección A).
- **Plazo de desarrollo y entrega: 8 (ocho) semanas**, contadas a partir de la firma de este Addendum y del cierre del **listado de requerimientos**. El Proyecto B **se ejecuta en paralelo al Proyecto A**, sin modificar su cronograma: los componentes que reutiliza (consola, middleware, cuestionario) quedan operativos desde las Semanas 3-6 del cronograma del sitio (**Plan de Ejecución • \$10**), por lo que el arranque del BDS no depende del lanzamiento del sitio. El retraso de EL CLIENTE en las aportaciones de la sección 4 extiende el plazo día por día y, cuando proceda, causa el cargo de stand-by (Contrato, Cláusulas Décima Tercera y Décima Quinta).

6 · Naturaleza y garantías

- **Condición de precio:** el precio del BDS asume su **aprobación simultánea al Proyecto A**; de no aprobarse en forma simultánea, deberá recalcularse antes de la firma de este Addendum, mediante propuesta por escrito de EL PRESTADOR con un ajuste máximo del 15% (quince por ciento) (Contrato, Cláusula Octava, Sección IV).
- El BDS es un **alcance independiente**; su suscripción no modifica el Proyecto A. En tanto no se firme este Addendum, el Proyecto B **no genera obligación ni costo** para ninguna de las Partes.
- EL PRESTADOR **no garantiza** tasas de conversión ni volúmenes de agendamiento o de membresías: dependen de factores comerciales y de mercado. Lo comprometido es la **funcionalidad** del sistema y su **medición**; los targets aspiracionales no vinculantes y el compromiso de acompañamiento constan en el **Contrato · Anexo Cuatro**.

7 · Disposiciones finales

- **Naturaleza del Addendum.** Este Addendum **detalla —sin modificar—** el alcance, las exclusiones y las aportaciones ya pactados en el Contrato (Cláusulas Segunda y Cuarta); en caso de contradicción, **prevalece el cuerpo del Contrato** (Cláusula Vigésima Tercera, inciso e).
- **Aprobación de entregables.** La aprobación de los entregables del Proyecto B se rige por la **Cláusula Décima** del Contrato, incluida la aceptación tácita ahí prevista y sus efectos sobre la exigibilidad de los pagos.
- **Propiedad intelectual.** Aplica la **Cláusula Décima Sexta** del Contrato: el motor conversacional base de “BES”, los frameworks de middleware y demás **Componentes Preexistentes** permanecen en titularidad de EL PRESTADOR, licenciados a EL CLIENTE únicamente según se incorporen en los entregables; la titularidad del desarrollo específico del BDS se transfiere conforme a dicha Cláusula.
- **Datos personales y seguridad.** La **Cláusula Décima Octava** del Contrato aplica al Proyecto B desde su activación, sin necesidad de pacto adicional.
- **Continuidad del Contrato.** En todo lo no previsto expresamente en este Addendum rigen las cláusulas del Contrato, incluida su legislación aplicable y jurisdicción (Cláusula Vigésima Quinta).

Leído que fue por las Partes y enteradas de su contenido y alcance legal, firman el presente Addendum, por duplicado, en la Ciudad de México, el día **[fecha]**.

EL CLIENTE	EL PRESTADOR
Operadora y Administradora SW, S.A. de C.V.	Live Streaming Services México, S.A. de C.V.
_____	_____
Por: Hadi Michel Ibrahim Ibrahim	Por: Eric Toledano de Jesús Lozano
Apoderado Legal	Apoderado Legal